

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1057/2533

นายปัญญา โรจน์วาริรัชต์ กับพวก

โจทก์

นางประภาพร พรหมเดชะ

จำเลย

นางประภาพร พรหมเดชะ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 181แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 1087, 1099, 1100 และ 1101 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ให้แก่โจทก์ทั้งสองแปลงละ 1 ใน 3 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้ขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสองจำนวน 1 ใน 3 ส่วน ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 400 บาท แก่โจทก์ทั้งสองนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 173, 172)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับจากวันฟ้องถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาล

ขั้นตอนกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ สำหรับค่าเสียหาย
เดือนต่อๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครึ่ง ภายในวันที่ 5 ของเดือน
หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป แต่ห้ามมิให้จำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุดให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์นับจากวันฟ้องถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ สำหรับค่าเสียหาย
เดือนต่อๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครึ่ง ภายในวันที่ 5 ของเดือน
หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป แต่ห้ามมิให้จำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุดให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>